



**საგაზრო ეკონომიკის
სამართლებრივი
უზრუნველყოფა**



**საგადასახადო სისტემის პოლიტიკური,
სამართლებრივი და ეკონომიკური
მანქანათმშენებელი**

DOI - 10.36962/ecs105/6-8/2022-26

ლექსო თოდუა,
სტუ, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
makabedi68@gmail.com

რეზიუმე

ქართული საგადასახადო სისტემის ნიშნები ჯერ კიდევ ფეოდალურ საქართველოში გაჩნდა, დღეს კი ჩვენ უკვე საკმაოდ დახვეწილ საგადასახადო კანონმდებლობას ვხვდებით, რომელსაც ყველა ის ძირითადი ნიშან-თვისება ახასიათებს, რაც ქვეყნის სასიცოცხლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისთვისაა აუცილებელი. კანონით დაწესებული გადასახადების გადახდის კონსტიტუციური ვალდებულების შესრულება ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი სტაბილური განვითარების აუცილებელი წინაპირობაა, ვინაიდან თვით სახელმწიფოს არსებობა განუყოფლადაა დაკავშირებული გადასახადებთან. არავის შეიძლება დაეკისროს საგადასახადო კოდექსით გაუთვალისწინებელი გადასახადის გადახდის ვალდებულება. საქართველოში გადასახადების დაწესება მხოლოდ პარლამენტის პრეროგატივაა. ბიუჯეტში სავალდებულო შენატანი გადასახადია, თუ ეს შენატანი გათვალისწინებულია საგადასახადო კოდექსით. საგადასახადო კოდექსი განსაზღვრავს გადასახადების ამომწურავ ჩამონათვალს. გადასახადი წარმოადგენს ბიუჯეტში სავალდებულო, უპირობო ფულად შენატანს. საგადასახადო კანონმდებლობის სტაბილურობა ბიზნეს-გარემოს სტაბილურობის უმთავრესი წინაპირობაა.

საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის მიზნით მნიშვნელოვანია საგადასახადო კანონმდებლობის დახვეწა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, რაც თავის მხრივ, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მყარი გარანტი იქნება.

საკვანძო სიტყვები: ბიზნესი, გადასახადი, კანონმდებლობა, კოდექსი, კონსტიტუცია, ხელშეკრულებები, ნორმატიული აქტები, კონკურენტუნარიანობა, ანგარიში, რეგულაციები.

შესავალი

სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისა და მისი არსებობის ერთ-ერთი არსებითი ნიშანია საგადასახადო სისტემა.

საქართველოს კონსტიტუცია საგადასახადო სამართლის ძირითადი წყაროა. კონსტიტუციური ნორმები განსაზღვრავენ სახელმწიფოს ფინანსურ-სამართლებრივი პოლიტიკის, მათ შორის საგადასახადო პოლიტიკის რეგულირების საფუძვლებს.

ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ კონსტიტუციით დადგენილი გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულება უზრუნველყოფს სახელმწიფოში ყველა დონის ბიუჯეტის ფორმირებას. სწორედ ამიტომ მოცემულ კონსტიტუციურ ვალდებულებას აქვს განსაკუთრებული, საჯარო-სამართლებრივი მნიშვნელობა, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების საჯარო-სამართლებრივი ხასიათითაა განპირობებული. საგადასახადო-სამართლებრივ ურთიერთობებში არსებობს მხოლოდ ერთი ვალდებული მხარე - გადასახადის გადამხდელი. სახელმწიფო გადასახდის მიღებით არ იღებს თავის თავზე შემხვედრ ვალდებულებას გადასახადის გადამხელის წინაშე და არ არის ვალდებული განახორციელოს რაიმე სახის მოქმედება მის სასარგებლოდ. ამავდროულად, გადასახადის გადამხდელი გადასახადის გადახდით არ იძენს არანაირ დამატებით უფლებას. გადასახადი პირდაპირი მნიშვნელობით - ეს არის სავალდებულო ფულადი შენატანი, რომელიც გამოიყენება სახელმწიფო მომსახურებათა დასაფინანსებლად. სახელმწიფო სწორედ გადასახადის მეშვეობით ახორციელებს მთელი რიგი სოციალური სისტემების უზრუნველყოფას, მაგალითად, საპენსიო და ჯანდაცვის

სფეროების. გადასახადები არის ყველასთვის და ყველა ადამიანი იხდის მას, თუმცა ზოგიერთი ვერც კი ხვდება, რომ იმ კონკრეტულ მომენტში იგი გადასახადის გადამხდელია.

ეკონომიკური თავისუფლება არის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრინციპი, რომელიც გამოიხატება მთავრობის უფლებამოსილებათა მცირე ზომაში, პასუხისმგებლიან მაკროეკონომიკურ პოლიტიკასა და დაბალ გადასახადებში. ეკონომიკური თავისუფლება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას უწყობს ხელს.

ძირითადი ნაწილი

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ქვეყანაში ბიზნესის განვითარება, საზღვარგარეთიდან რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციების მოზიდვა, მენარმეებისათვის ხელსაყრელი და კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა, რაც ბუნებრივია, პროდუქციის ზრდაზე, ეკონომიკის გაჯანსაღებასა და მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე სასიკეთოდ აისახება, ამიტომაც დღის წესრიგში დგას არსებული საგადასახადო სისტემის სრულყოფა. „ქართული საგადასახადო სისტემის ნიშნები ჯერ კიდევ ფეოდალურ საქართველოში გაჩნდა, დღეს კი ჩვენ უკვე საკმაოდ დახვეწილ საგადასახადო კანონმდებლობას ვხვდებით, რომელსაც ყველა ის ძირითადი ნიშან-თვისება ახასიათებს, რაც ქვეყნის სასიცოცხლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისთვისაა აუცილებელი“.¹

კონსტიტუციური ნორმები განსაზღვრავენ სახელმწიფოს ფინანსურ-სამართლებრივი პოლიტიკის, მათ შორის საგადასახადო პოლიტიკის რეგულირების საფუძვლებს.

ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ კონსტიტუციით დადგენილი გადასახადების გადახდის ვალდებულების შესრულება უზრუნველყოფს სახელმწიფოში ყველა დონის ბიუჯეტის ფორმირებას.“²

1 გაბისონია ი., საგადასახადო სამართალი, გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები, „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2013, გვ. 94-95

2 იქვე, გვ. 10

გადასახადები ნებისმიერი სახელმწიფოს აუცილებელი ატ-რიბუტია. გადასახადის გადახდა კონსტიტუციურ-სამართლებ-რივი ვალდებულებაა.

გადასახადის საკანონმდებლო განმარტებას ეხვდებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-6 მუხლში, რომ-ლის პირველ ნაწილში მოცემულია, რომ „გადასახადი არის სა-გადასახადო კოდექსის მიხედვით სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე“.¹

საქართველოს კონსტიტუციის 67-ე მუხლის თანახმად, „სა-ვალდებულოა გადასახადებისა და მოსაკრებლების გადახდა კანონით დადგენილი ოდენობითა და წესით“.²

საქართველოს კონსტიტუციასთან ერთად ორგანული კა-ნონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ სრულყოფს ეკო-ნომიკურ უფლებებს და თავისუფლებებს. მასში განისაზღვრა ქვეყნის ფისკალური წესები. ხარჯების წესების გარდა, დაინე-რგა დაბალანსებული საბიუჯეტო წესი, ვადის წესი და შემოსა-ვლების წესი და აიკრძალა რეფერენდუმის გარეშე ნებისმიერი გადასახადის განაკვეთის გაზრდა (აქციზის გარდა) და გადა-სახადების სახეების დამატება. სწორედ რომ ამ კანონით საქა-რთველოს მოქალაქენი ადგენენ დღევანდელი და მომავალი თაობების ეკონომიკური უფლებებისა და თავისუფლებების გა-რანტიებს. გადასახადების ბიუჯეტში გადახდა ხორციელდება მხოლოდ ფულადი ფორმით. მოქმედი კანონმდებლობით გადა-სახადის გადახდა საქონლით ან მომსახურებით გათვალისწი-ნებული არ არის. გადასახადები ირიცხება როგორც სახელ-მწიფო ბიუჯეტში, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ბიუჯეტებში, საქართველოს საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად. ამასთან, გადასახადი აბსტრაქტული შენატანია და მას მიზნო-

¹ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, 17/10/2010. მუხლი 6 <http://matsne.gov.ge/document/view/1043717?publication=175> [25.08.2021]

² საქართველოს კონსტიტუცია, 4.08.1995

ბრივი დანიშნულება არ გააჩნია. საგადასახადო შენატანები არ არის განკუთვნილი კონკრეტული სახელმწიფო ხარჯების დასაფინანსებლად. გადასახადის გადამხდელს წარმოადგენს მესაკუთრე და არა მოქალაქე. გადასახადის გადახდა სოციალური ვალდებულებაა, რაც კერძო საკუთრების უფლებიდან გამომდინარეობს. გადასახადს გააჩნია აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათი. დარიცხული გადასახადი არის ვალი სახელმწიფოს წინაშე და ექვემდებარება ბიუჯეტში აუცილებელ გადახდას. გადასახადი არაეკვივალენტური ხასიათისაა. შესაბამისად, საზოგადოებრივი სიკეთით სარგებლობა ვერ იქნება პირდაპირპროპორციული გადასახადის გადამხდელის მიერ გადახდილი გადასახადის ოდენობასთან. გადასახადის არსებით ნიშანს მისი უსასყიდლო ხასიათი წარმოადგენს. გადასახადის სახით გადახდილი ფულადი სახსრები გადადის ბიუჯეტის განკარგულებაში, გადასახადის გადამხდელისათვის შემხვედრი ანაზღაურების ან დაკმაყოფილების მიღების გარეშე. საგადასახადო ვალდებულება ცალმხრივია. საგადასახადო-სამართლებრივ ურთიერთობებში არსებობს მხოლოდ ერთი ვალდებული მხარე, კერძოდ, გადასახადის გადამხდელი. სახელმწიფო გადასახადის მიღებით არ იღებს თავის თავზე რაიმე შემხვედრ ვალდებულებას.

„საგადასახადო კოდექსის მე-6 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, საქართველოში მოქმედებს საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადები. გადასახადების ორი დონე დამახასიათებელია პრაქტიკულად ყველა უნიტარული სახელმწიფოსათვის. საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების ერთობლიობა ქმნის საქართველოს გადასახადების სისტემას“.¹

„რაც შეეხება საგადასახადო კანონმდებლობას, იგი წარმოადგენს სხვადასხვა დოზით ნორმატიული აქტების ურთიერთდაკავშირებულ ერთობლიობას, რომლებიც შეიცავენ სა-

1 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, 17/09/2010. მუხლი 6, ნაწილი 2. <http://matsne.gov.ge/document/view/1043717?publication=175> [25.08.2021]

გადასახადო ნორმებს. თავის მხრივ კი საგადასახადო ნორმა წარმოადგენს ფორმალურად დადგენილ ქცევის წესს, რომელიც არეგულირებს საგადასახადო სფეროში წარმოშობილ ამა თუ იმ ურთიერთობებს”.¹

საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლი განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემის ოთხ დონეს, რომლებიც არეგულირებენ საქართველოში გადასახადებით დაბეგვრის სფეროში ძირითად სამართლებრივ ურთიერთობებს:

- საქართველოს კონსტიტუცია;
- საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები;
- საგადასახადო კოდექსი;
- კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები.

„საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემა სხვადასხვა დონის ნორმატიული აქტების ურთიერთდაკავშირებული ერთობლიობაა. საგადასახადო კანონმდებლობის აქტები შეიცავენ საგადასახადო ნორმებს, ანუ ფორმალურად დადგენილ ქცევის წესებს, რომელიც არეგულირებს საგადასახადო სფეროში წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.“²

საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემაში პირველი ადგილი საქართველოს კონსტიტუციას უჭირავს. საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია. მას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა სხვა სამართლებრივი აქტების მიმართ.

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სისტემაში განსაკუთრებული ადგილი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს უკავია. საგადასახადო კოდექსი საგადასახადო სფეროში საზოგადოებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელ სამართლებრივ ნორმათა სისტემატიზებული ნორმატიული აქტია.

„გადასახადების სისტემა არის ორგანიზაციულ-სამართლებ-

1 როგავა ზ., გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი, თბილისი, 2002, გვ. 60

2 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2012, გვ. 19

რივი და ეკონომიკური ერთიანობის მქონე ცალკეული გადასახადების ერთობლიობა, ხოლო გადასახადების სისტემის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ერთიანობა გადასახადის სახეებისა და მათი იურიდიული შემადგენლობის ძირითადი ელემენტების დანესების ცენტრალიზებული წესია“.¹

„საქართველო განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა. შესაბამისად, კერძო სექტორის განვითარება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს“.² ქვეყანაში ძალიან მცირეა მრეწველობით დაკავებული ბიზნესის წილი. კომპანიების დიდი ნაწილი დაკავებულია ვაჭრობით და სერვისით.

ოფიციალური მონაცემებით, საქართველოში საგადასახადო ტვირთი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. ფორბსის მონაცემებით, საქართველო რიგით მეოთხე ადგილზეა გადასახადების სიმცირის მიხედვით.

„დღეს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც 2014 წელს გაფორმდა, რამდენიმე ვალდებულება იკისრა. უპირველეს ყოვლისა, ქვეყნის კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის დირექტივებსა და საერთაშორისო იურიდიულ ინსტრუმენტებს“.³

„დასავლეთის გამოცდილების გათვალისწინებით, ევროკავშირთან შეთანხმების ფარგლებში საჭიროა საგადასახადო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია. პირველ რიგში, საგადასახადო კულტურის განვითარებაა საჭირო, რაც საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესია, რადგან ამის ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორი არსებობს. მათ შორის პირველი ადგილი უკავია მოსახლეობის უნდობლობას სახელმწიფო ორგანოებისა და მათი ფუნქციის მატარებელი თანამდებობის პირების მიმართ, რაც

1 როგავა ზ., საგადასახადო სამართალი, დამხმარე სახელმძღვანელო, ნიგნი პირველი, თბილისი, 2018, გვ. 36

2 ბიზნესის დამოკიდებულება საგადასახადო სისტემისადმი საქართველოში, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროექტი „მმართველობა განვითარებისათვის“, თბილისი, 2016, გვ.7

3 კაკულია მ., კაპანაძე ნ., ქურხული ლ., ქრონიკული სიღარიბე და შემოსავლების უთანაბრობა საქართველოში, ეკონომიკურ-სტატისტიკური კვლევა, თბილისი, 2017. გვ. 5

გასული საუკუნის 90-იანი წლების ცნობილი მოვლენების შემდეგ საქართველოში ხელისუფლების არასტაბილურობით იყო გამოწვეული და დღემდე გრძელდება”.¹

„საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები ყალიბდებოდნენ სხვადასხვა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური პირობების ზემოქმედებით. გადასახადების სახეებით, მათი სტრუქტურით, აკრეფის საშუალებებით, განაკვეთებით, ხელისუფლების სხვადასხვა დონის ფისკალური უფლებამოსილებით, საგადასახადო ბაზით, გადასახადების მოქმედების სფეროთი, საგადასახადო შეღავათებით საგადასახადო სისტემები არსებითად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან”.²

აშშ-ში შტატებს გააჩნიათ ფართო ავტონომია საგადასახადო სისტემის ცვლილებების საკითხში. ამასთან, ზოგიერთი გადასახადი, როგორიცაა მაგალითად, კორპორაციული და ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადი, პარალელურად განისაზღვრება ფედერაციისა და შტატის დონეზე. აშშ-ის საგადასახადო სისტემაც პროგრესულია, დაუბეგრავი მინიმუმისა და გამოქვითვების ჩათვლით. ამასთან, გადახდა ხდება როგორც ინდივიდის შემოსავლების მიხედვით, ასევე სურვილის შესაბამისად, ოჯახის შემოსავლების მიხედვით.

რაც შეეხება იაპონიის საგადასახადო სისტემას, იგი მიმართულია დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის სოციალური დაცვის კუთხით.

დასკვნა

საქართველოს საგადასახადო გარემო კომპლექსურია და სწრაფად ცვალებადი, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ქვეყნის განვითარებასა და სტაბილურობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოქნილი, სამართლიანი და სრულყოფილი საგადასახადო

1 გაბისონია ი., საგადასახადო სამართალი, გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები, „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2013, გვ. 7-8

2 როგავა ზ., მიხეილ სხიერელი, საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2003, გვ. 47

სისტემის შესაქმნელად აუცილებელია დაბეგვრის პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების ოპტიმალური შეთანხმება, რაც პროგრესული საგადასახადო დაბეგვრის შკალის შემოღებით მიიღწევა. როდესაც საუბარია სოციალური მხარდაჭერის რეალიზებაზე, უპირველს ყოვლისა, საჭიროა სახელმწიფომ გაითვალისწინოს იმ ქვეყნების საგადასახადო სისტემა, რომელშიც ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია დიფერენცირებული დაბეგვრის გზით, საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული განაკვეთის დანერგვაზე, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების შემოსავლების გამოთანაბრებაზე, აღნიშნული კი, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს საგადასახადო სფეროში თანასწორობისა და სამართლიანობის პრინციპის დაცვას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარი, თბილისი, 2012.

2. გაბისონია ი., ბარამია თ., საგადასახადო სამართალი (ზოგადი ნაწილი), თბილისი, 2021.

3. გაბისონია ი., საგადასახადო სამართალი, გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები, „იურისტების საშკაო“, თბილისი, 2013.

4. საქართველოს კონსტიტუცია, 24.08.1995.

5. საქართველოს ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“, 01.07.2011 .

<https://matsne.gov.ge/document/view/1405264?publication=3> [25.08.2021].

6. საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა საქართველოში, ევროკავშირი საქართველოსთვის, თბილისი, 2017.

7. საქართველოს ფისკალური პოლიტიკა და მართვა და მისი თავსებადობა ევროკავშირის პრაქტიკასთან, თბილისი, 2016.

8. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, 17/10/2010, მუხლი 6 .

<http://matsne.gov.ge/document/view/1043717?publication=175> [25.08.2021].

9. როგავა ზ., საგადასახადო სამართალი, დამხმარე სახელმძღვანელო, წიგნი პირველი, თბილისი, 2018.

10. როგავა ზ., გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი, თბილისი, 2002.

11. როგავა ზ., სხიერელი მ., საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2003.

12. ფუტყარაძე ს., საქართველოს საგადასახადო სისტემა და მისი სრულყოფის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, დისერტაცია, ბათუმი, 2012.

13. ურიდია გ., საგადასახადო ენციკლოპედია, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2016.

REFERENCE LITERATURE:

1. Collective of authors - Commentary to Tax Code of Georgia, Tbilisi, 2012;

2. Gabisonia I., Baramia T. - Tax Law (general part), Tbilisi, 2021;

3. Gabisonia I. - Tax Law, mechanisms of protection of taxpayer rights, “World of Lawyers”, Tbilisi, 2013;

4. Constitution of Georgia, 24.08.1995;

5. Organic Law of Georgia on Economic Freedom, 01.07.2011

<https://matsne.gov.ge/document/view/1405264?publication=3> [25.08.2021];

6. Public Finance Management Reform in Georgia, EU for Georgia, Tbilisi, 2017;

7. Fiscal Policy of Georgia and management and its compatibility with EU practice, Tbilisi, 2016;

8. Tax Code of Georgia, 17/10/2010, article 6

<http://matsne.gov.ge/document/view/1043717?publication=175> [25.08.2021]

9. Rogava Z. - Tax Law, auxiliary manual, book one, Tbilisi, 2018;

10. Rogava Z. - Taxes, tax system and tax law, Tbilisi, 2002;

11. Rogava Z., Mikheil Skhiereli - Tax systems of foreign countries, “Technical University” Publishing, Tbilisi, 2003;

12. Putkaradze S. - Tax System of Georgia and its perfection issues at the modern stage, thesis, Batumi, 2012;

13. Uridia G. - Tax encyclopedia, "Meridiani" Publishing, Tbilisi, 2016.

POLITICAL, LEGAL AND ECONOMIC PECULIARITIES OF TAX SYSTEM

Lekso Todua

Master of Business Administration
makabedi68@gmail.com

RESUME

The signs of Georgian tax legislation emerged as yet in Feudal Georgia. Today we meet quite improved tax legislation, which is characterized by all basic signs and properties, those which are necessary to satisfy the country's vital needs and requirements. Fulfilment of constitutional liability to pay the taxes established by law presents necessary precondition for further stable development of country's economy, as existence of the country is completely connected with taxes. No one could be charged with liability to pay the tax not foreseen by Tax Code. The establishment of taxes in Georgia is only parliament's prerogative. Mandatory contribution in budget is tax provided that, if such contribution is stipulated by Tax Code. Tax Code determines the complete list of taxes. Tax constitutes a mandatory and unconditional monetary contribution to budget. The stability of tax legislation is a most important precondition for business environment's stability.

In order to make tax policy perfect it is important to improve tax legislation, which would encourage attraction of foreign investments in the country, which by itself will be a solid guarantor of country's economic increase.

Key words: business, tax, legislation, code, constitution, agreements, normative acts, competitive ability, account, regulations.